3 ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಿ.ಸಿ. 456/2020

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು	: ಎಸ್. ನಾಗೇಶ್	ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ : 3
ತಂದೆ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು	: ಶೇಖರಪ್ಪ	ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ :3
ವಯಸ್ಸು	: 50 ವರ್ಷ	
ವೃತ್ತಿ	: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ	
ವಾಸಸ್ಥಳ	: ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	

<u>ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದಿನಾಂಕಃ 14.09.2022 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಲಾಯಿತು</u>

<u>ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಃ ಸ.ಸ.ಅ ರವರಿಂದ</u>

1. ಚಾಸಾ 4 ರವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿರವರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ ನ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸದರಿ ಬಸ್ ನ ಚಾಲಕನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ ಮಲವಗಪೊಪ್ಪದಿಂದ ವಿನೋಬನಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ 8.30 ಸಮಯಕ್ಕೆ? ಬಸ್ ಮಲವಗೋಪ್ಪದಿಂದ ಹರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲವಗೋಪ್ಪದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಮ್ಸ್ ನ ಬಳಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಬದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿಯ ಫೊಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಪಿ-8 ಎಂದು

ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಪಿ-5 ಮತ್ತು ನಿಪಿ-6 ನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಬಸ್ಸಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫೋಟೋ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಪಿ-7 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-11-ಎಫ್-0300 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಎ ಪಿ ಪಿ ರವರು ಪಾಟೀ ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು , ನೀಡಲಾಯಿತು)

<u>ಪಾಟೀಸವಾಲುಃ ಸ.ಸ.ಅ ರವರಿಂದ</u>

3. ದಿಃ 08.01.2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ರ ಗಂಟೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ನ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಆರೋಪಿಯು ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರು ಹಾಗೂ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಪಿ-9 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಸಾಕ್ಷ್ಯನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

<u>ಪಾಟೀಸವಾಲುಃ ಆರೋಪಿ ಪರ ಶ್ರೀ ಜೆ.ವೈ ವಕೀಲರಿಂದ</u>

4. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 8.30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಿನಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಏಕ ಮುಖ ಸಂಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಪ್ಸ್ ನ

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಸ್ ಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅಪಘಾತವಾದ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಾಹನವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ಮರುವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಉಕ್ತಲೇಖನವನ್ನು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಾ. ಓ. ಹೇ. ಸ. ಒ.

3 ನೇ ಅಪರ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್.ಸಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.